ACADEMIA FIKARJ

Direito esportivo aplicado ao karatê

Apostila de estudo

Fundamentos jurídicos para a atuação responsável de praticantes, professores, árbitros e dirigentes no contexto FIKARJ e CNKB.

Federação Interestilos de Karatê do Estado do Rio de Janeiro

Filiação esportiva considerada neste módulo CNKB

Confederação Nacional de Karatê do Brasil

Preparação para Faixa Preta 1º Dan

Material de estudo | Versão 1.0

05 de novembro de 2026

Conteúdo educacional. Casos concretos exigem análise das normas e dos fatos específicos. O simulado não determina aprovação oficial em exame de graduação.

Orientação de estudo e mapa do módulo

O objetivo é reconhecer direitos, deveres e limites jurídicos em situações do dojô, da vida associativa e das competições. As explicações distinguem legislação, entendimento judicial, norma esportiva e recomendação de prevenção.

Cada capítulo termina com códigos de fontes. A relação ao final identifica documento, dispositivo e endereço oficial. Nas fontes HTML não há paginação; nos PDFs foi indicada a localização dos trechos relevantes.

Percurso de leitura

1 Fundamentos do direito esportivo no karatê

2 FIKARJ CNKB e vida associativa

3 Regulamento arbitragem e justiça desportiva

4 Lesões dever de cuidado e legítima defesa

5 Ensino de karatê qualificação e trabalho

6 Proteção integral de crianças e adolescentes

7 Aptidão saúde e organização de eventos no Rio

8 Dados pessoais na academia e na federação

9 Direito de imagem marcas e comunicação

10 Inclusão igualdade e acessibilidade

11 Antidopagem e cuidado com medicamentos

12 Integridade conflitos de interesse e corrupção

13 Gestão recursos e rotina preventiva

Uso institucional

A filiação FIKARJ à CNKB foi considerada conforme informação da presidência. Não foram transferidas para este módulo regras WKF, WKA ou de outras confederações. A consulta ao estatuto público da CNKB é contextual; sua versão consolidada e os regulamentos atuais de cada evento devem ser confirmados para decisões operacionais.

O material de estudo não constitui aprovação de reforma estatutária, parecer jurídico assinado ou regulamento novo da FIKARJ. As recomendações preventivas aparecem identificadas como tais.

1 Fundamentos do direito esportivo no karatê

O que o aluno deve compreender

O direito esportivo organiza as relações entre atletas, professores, associações, federações, confederações, organizadores e público. No karatê, envolve tanto o que acontece no tatame quanto a matrícula, o uso de imagens, o tratamento de dados, as viagens e a gestão de recursos. A graduação técnica não dispensa o cumprimento dessas normas.

Autonomia com responsabilidade

A Constituição reconhece a autonomia das entidades esportivas para sua organização e funcionamento. Isso permite regulamentos próprios, critérios técnicos e formas de administração, respeitadas as leis e os direitos fundamentais. Uma regra interna não pode afastar a proteção de crianças, legitimar discriminação ou impedir a reparação de um dano nos casos previstos em lei.

Os níveis da prática esportiva

A Lei Geral do Esporte distingue formação esportiva, excelência esportiva e esporte para toda a vida, integrados e sem hierarquia entre si. A aula infantil, o treinamento de seleção e a prática de um adulto por saúde podem ter objetivos e exigências diferentes. O planejamento deve reconhecer essas diferenças, em vez de impor a todos a lógica do alto rendimento.

Como ler as fontes

A Constituição ocupa posição superior. Leis federais, estaduais e municipais devem ser aplicadas conforme sua competência e seu âmbito. Estatutos e regulamentos disciplinam relações internas, sem contrariar normas superiores. Esta apostila usa a Lei Geral do Esporte em texto compilado e não presume a revogação integral da Lei Pelé, cujo convívio normativo exige análise do dispositivo concreto.

Aplicação no dojô

Antes de exigir um documento ou aplicar uma sanção, identifique a origem da exigência: lei, estatuto, regulamento da competição ou procedimento administrativo. Informe essa origem ao praticante. O Dojokun orienta a conduta ética; os requisitos jurídicos vêm das normas aplicáveis.

Base de consulta F01, art. 217; F02, arts. 2º a 10 e 26 a 28; F20.

2 FIKARJ CNKB e vida associativa

O vínculo institucional

Este material considera a Federação Interestilos de Karatê do Estado do Rio de Janeiro, FIKARJ, filiada à Confederação Nacional de Karatê do Brasil, CNKB, conforme informado pela presidência. A filiação vincula a entidade aos documentos aplicáveis daquele sistema; não transforma a confederação em órgão do governo nem lhe confere poder legislativo estatal.

O que consultar na CNKB

O estatuto público consultado prevê organização segundo o estatuto e regulamentos, além de direitos e deveres das filiadas. O art. 50 relaciona estatuto, códigos esportivos e regulamentos entre suas normas internas, e o art. 51, I, condiciona as normas próprias à compatibilidade com normas superiores. A versão pública contém referências antigas: prazos, taxas e sanções precisam ser conferidos com a CNKB antes de uso operacional.

Direitos e deveres associativos

O Código Civil exige que o estatuto defina admissão, demissão, exclusão, direitos, deveres, órgãos e aprovação das contas. A associação pode receber receitas compatíveis com seus objetivos; fins não econômicos não significam proibição de toda cobrança. A aplicação das receitas e eventual remuneração devem respeitar as normas pertinentes, sem confundir receita com distribuição de resultados.

Exclusão exige procedimento

A exclusão de associado exige justa causa, direito de defesa e recurso, nos termos do estatuto. Uma discordância pessoal com o dirigente não substitui o fundamento normativo. Também é preciso distinguir quem é associado da federação e quem apenas participa de um evento ou é aluno de uma academia.

Exemplo prático

Uma associação filiada descumpre uma obrigação. O caminho é identificar a regra, a competência para apurar, os fatos e as garantias de defesa, documentando a decisão. Não se deve escolher uma pena por analogia informal com outra entidade. As versões de reforma da FIKARJ encontradas no acervo não foram usadas como fundamento de obrigações atuais sem confirmação de aprovação e registro.

Base de consulta F03, arts. 53 a 61; F13, arts. 7º e 50 a 52, pp. 6 e 20 a 22.

3 Regulamento arbitragem e justiça desportiva

Três funções diferentes

A arbitragem da luta aplica as regras técnicas durante a disputa. A justiça desportiva aprecia matéria disciplinar e de competição dentro de sua competência. O Poder Judiciário exerce a jurisdição estatal. A arbitragem privada de conflitos, prevista na Lei de Arbitragem, é outro instituto e não se confunde com o árbitro central do kumite.

O alcance do art 217

A Constituição condiciona o ingresso de ações relativas à disciplina e às competições ao esgotamento das instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. O prazo máximo constitucional para decisão final é de 60 dias, contado da instauração do processo. Esse prazo não é o prazo para apresentar protesto técnico. Questões criminais e pedidos de indenização por lesão não se tornam automaticamente competência da justiça desportiva porque ocorreram em competição.

Como contestar uma decisão

Leia o regulamento específico do evento e identifique o tipo de contestação admitida, quem pode apresentá-la, prazo, forma, destinatário e eventual taxa. Preserve súmula, categoria, horário, regra invocada e evidências permitidas. Discordância com julgamento técnico e erro de aplicação de regra podem receber tratamentos distintos. Esta apostila não fixa prazo ou valor universal de protesto CNKB.

Garantias e limites

Uma decisão disciplinar deve ter fundamento, órgão competente e oportunidade de defesa segundo o regime aplicável. Sanção da luta, sanção disciplinar posterior, exclusão associativa e responsabilidade civil são institutos diferentes. Um mesmo fato pode exigir apurações distintas, sem que uma decisão esportiva elimine automaticamente outras responsabilidades.

Aplicação na FIKARJ

O PDF público da CNKB descreve comissão disciplinar e tribunal, mas sua consolidação atual não foi confirmada. Para encaminhamento real, confirme o órgão e o regulamento em vigor. O simulado avalia as distinções jurídicas, sem cobrar composição ou prazo recursal interno não confirmado.

Base de consulta F01, art. 217, §§ 1º e 2º; F02, art. 27; F03, art. 57; F13, art. 48, pp. 19 e 20.

4 Lesões dever de cuidado e legítima defesa

Risco esportivo e falha evitável

O contato físico e os riscos normais do karatê precisam ser conhecidos, mas uma lesão não demonstra, sozinha, culpa do professor ou do organizador. Também não é correto afirmar que todo acidente é um risco aceito. É necessário examinar a conduta, o dano, o nexo causal, a regra aplicável e as hipóteses de responsabilidade ou exclusão.

Responsabilidade civil e consumo

O Código Civil prevê reparação por ato ilícito e hipóteses de responsabilidade sem culpa. Quando houver relação de consumo, o CDC disciplina defeitos do serviço e informação sobre riscos. O art. 14 estabelece responsabilidade do fornecedor sem depender de prova de culpa, com as excludentes legais; seu § 4º ressalva a apuração de culpa na responsabilidade pessoal de profissionais liberais. O enquadramento de cada prestador depende do caso.

Termos de ciência não eliminam direitos

Um termo pode registrar riscos informados, regras de segurança e deveres do participante. Não é uma autorização geral para negligência nem elimina a obrigação legal de indenizar. Na relação de consumo, os arts. 25 e 51 limitam cláusulas de exoneração. A assinatura dos pais também não autoriza violência ou tratamento degradante.

Exemplo de prevenção

Se existe uma abertura perigosa no tatame, a equipe deve interromper o uso e corrigir a área. Prosseguir após identificar o risco pode fundamentar responsabilização se a falha causar dano. Registrar inspeções, adequar pares e intensidade, conferir equipamentos e organizar atendimento são práticas preventivas, não garantias automáticas de imunidade.

Limites da defesa pessoal

O Código Penal exige agressão injusta atual ou iminente, defesa de direito próprio ou alheio e uso moderado dos meios necessários. Retaliação depois de cessada a agressão não se justifica apenas pelo que ocorreu antes. O excesso doloso ou culposo é punível. No esporte, o exercício regular de direito não autoriza agressões deliberadas fora dos limites da prática.

Base de consulta F03, arts. 186 a 188 e 927; F04, arts. 8º a 10, 14, 25 e 51; F06, arts. 23 a 25.

5 Ensino de karatê qualificação e trabalho

O que a jurisprudência do STJ afirma

O STJ reconhece a desnecessidade de inscrição no Conselho Regional de Educação Física para o exercício das atividades de ensino de artes marciais examinadas nessa jurisprudência. O Informativo 554 inclui expressamente o karatê, e o entendimento foi reiterado em julgados posteriores. A orientação se refere ao ensino da arte marcial e não deve ser ampliada para qualquer serviço prestado em uma academia.

O alcance precisa ser respeitado

Ser faixa preta ou instrutor de karatê não habilita automaticamente alguém a prescrever tratamento médico, fisioterapia, nutrição ou a exercer outras profissões regulamentadas. Se o estabelecimento oferece preparação física autônoma, musculação, reabilitação ou atividade escolar curricular, devem ser examinadas as exigências específicas. Dispensa de CREF para ensino da arte não afasta alvará, segurança, proteção de menores e dever de cuidado.

Credenciamento esportivo

Graduação, reconhecimento de estilo, credenciamento para exame e habilitação para arbitrar são condições esportivas a verificar nos documentos da entidade. Não equivalem, por si, a diploma de graduação superior ou registro em conselho profissional. A comunicação ao aluno deve informar corretamente a formação e os serviços oferecidos.

Relações de trabalho

A CLT considera os elementos concretos da prestação, como pessoalidade, não eventualidade, subordinação e salário. Chamar um professor de parceiro ou prestador não resolve sozinho o enquadramento. Contratos, pagamentos, horários e direção do trabalho devem refletir a realidade e ser avaliados conforme a legislação aplicável.

Voluntariado em projeto social

A Lei 9.608 prevê atividade não remunerada em entidades elegíveis, mediante termo de adesão com objeto e condições. Permite ressarcimento de despesas comprovadas e expressamente autorizadas. Pagamento habitual pelo trabalho não deve ser disfarçado de ressarcimento. Para a FIKARJ e suas associações, convém manter separadas a documentação de voluntários, empregados e prestadores.

Base de consulta F11 e F12; F16, arts. 1º a 3º; F17, arts. 2º e 3º.

6 Proteção integral de crianças e adolescentes

Disciplina sem violência

O ECA protege integridade física, psíquica, moral, imagem e dignidade. Proíbe castigo físico e tratamento cruel ou degradante como forma de correção ou disciplina. Exigência técnica compatível com a idade não se confunde com humilhação, ameaça ou imposição de sofrimento como punição. Apelidos ofensivos e exposição pública do erro não se tornam aceitáveis por tradição.

Prevenção e comunicação

Suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e maus-tratos deve ser comunicada ao Conselho Tutelar, sem prejuízo das demais providências legais. Uma apuração interna não substitui essa comunicação. Como prática de proteção, acolha o relato sem interrogatórios repetidos, registre o necessário, preserve a confidencialidade e encaminhe pelos canais competentes.

Equipe que trabalha com menores

O art. 59 A do ECA exige certidões de antecedentes dos colaboradores de instituições sociais que atendem menores e recebem recursos públicos, com atualização a cada seis meses. O parágrafo único determina fichas e certidões atualizadas para estabelecimentos educacionais e similares, mesmo sem recursos públicos. O enquadramento da atividade deve ser verificado; o intervalo semestral do caput não deve ser atribuído indistintamente ao parágrafo único.

Autorizações e deslocamentos

Matrícula, participação em evento, viagem, hospedagem e uso de imagem têm finalidades distintas. Uma autorização genérica não substitui todas. Viagens nacionais e internacionais devem observar os arts. 83 a 85 do ECA e as normas do CNJ aplicáveis. Idade, destino e acompanhante alteram as exigências; não existe uma única autorização universal para toda viagem de atleta menor.

Medidas no dojô

Defina responsáveis pela entrega do aluno, contatos de emergência e regras de comunicação entre equipe e menores. Como recomendação de prevenção, evite situações de isolamento e estabeleça canal de relato. A Lei Geral do Esporte também determina combate ao bullying em todos os níveis da prática.

Base de consulta F05, arts. 13, 17, 18, 18 A, 59 A, 70 e 83 a 85; F02, art. 9º.

7 Aptidão saúde e organização de eventos no Rio

Regra estadual de ingresso na atividade

A Lei RJ 6.765/2014 determina questionário de prontidão para atividade física e termo de responsabilidade para clubes, academias e similares. Para menores, o responsável legal deve preencher e assinar os documentos, com autorização por escrito. A lei dispensa atestado para quem responde negativamente a todas as perguntas; havendo resposta positiva, exige atestado de aptidão nos termos das normas que menciona.

Exigência legal e requisito do evento

Essa dispensa estadual não deve ser confundida com dispensa de exigência esportiva adicional de inscrição. O estatuto público da CNKB e seu site mencionam atestado médico. Antes de cada campeonato ou cadastro, confirme o documento exigido pela entidade e pelo regulamento vigente. O questionário também não substitui avaliação médica quando necessária nem autoriza ignorar sintomas observados durante a atividade.

Planejamento do evento

Confirme autorizações locais, condições do ginásio, prevenção de incêndio, acessibilidade, capacidade, rotas de saída, área de atendimento e meios de remoção. Distribua responsabilidades por escrito entre organizador, proprietário do local e contratados. O fato de o evento ser gratuito ou pequeno não elimina o dever de segurança.

Público e atletas são grupos distintos

A Lei Geral do Esporte disciplina segurança e atendimento ao espectador, inclusive no art. 149, com critérios quantitativos de equipe de saúde e ambulância. Não é adequado usar esses números, isoladamente, para concluir que um evento menor dispensa atendimento, ou para dimensionar a assistência aos competidores. A equipe deve considerar risco da modalidade, regras da competição e exigências sanitárias e locais.

Primeiros socorros

A Lei Lucas exige capacitação em estabelecimentos de ensino básico e de recreação infantil que abrange. A aplicação a uma academia depende de seu enquadramento; não se afirma incidência automática sobre todo dojô. Capacitação, plano de encaminhamento e registro de ocorrências são práticas preventivas pertinentes à atividade.

Base de consulta F10, arts. 1º e 2º; F02, arts. 149 e 150; F13, p. 25; F19, arts. 1º a 5º.

8 Dados pessoais na academia e na federação

Dados comuns e dados sensíveis

Nome, contato, nascimento e graduação podem ser dados pessoais. Atestado médico, diagnóstico e informação de saúde identificável são dados pessoais sensíveis. A LGPD exige finalidade legítima, necessidade, transparência e segurança. Uma planilha interna ou um grupo de mensagens também pode realizar tratamento de dados; o suporte em papel não dispensa a lei.

Base legal para cada finalidade

Consentimento não é a única base legal. Obrigações legais, execução de contrato e proteção da vida, entre outras hipóteses, podem justificar tratamentos conforme o caso. Dados de saúde devem ser analisados pelas hipóteses próprias do art. 11; não basta invocar genericamente o legítimo interesse do art. 7º para qualquer dado sensível.

Crianças e adolescentes

O melhor interesse deve prevalecer. O Enunciado ANPD 1/2023 admite bases dos arts. 7º ou 11 conforme o caso, com essa exigência adicional. Quando o tratamento de dados de criança se fundamentar em consentimento, observe o consentimento específico e destacado de pelo menos um responsável, conforme art. 14. Não condicione a participação ao fornecimento de dados excessivos.

Aplicação prática

Uma comissão de inscrição pode precisar verificar aptidão, mas isso não autoriza publicar laudos em grupo geral. Restrinja acesso ao necessário, informe finalidade e compartilhamentos e estabeleça prazo de retenção conforme as obrigações aplicáveis. Proteja contas e arquivos e mantenha canal para exercício de direitos, como acesso e correção.

Configuração do simulado

Nome e associação serão a identificação pedagógica proposta, sem CPF, laudo ou coleta de e-mail. A nota não deve ser publicada em ranking nominal aberto sem fundamento e informação adequados. O Google Forms poderá processar respostas para a finalidade de estudo informada; o administrador deve limitar os acessos aos resultados.

Base de consulta F07, arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 14, 18 e 46; F08.

9 Direito de imagem marcas e comunicação

Imagem identificável

A imagem da pessoa recebe proteção constitucional e civil. Participar de campeonato não significa autorização irrestrita para publicidade individual. Cobertura informativa de evento, foto coletiva e campanha comercial possuem contextos jurídicos diferentes. Uso de imagem de atleta profissional também pode envolver regras específicas da Lei Geral do Esporte e de contrato.

Campanhas de divulgação

Para usar foto individual identificável em anúncio da academia ou de patrocinador, obtenha autorização adequada à finalidade, aos canais, ao período e ao contexto. Para menor, considere a representação legal, a proteção da imagem e o melhor interesse. O registro da autorização não legitima montagem vexatória ou exposição prejudicial.

Dados e imagem devem ser avaliados juntos

Uma fotografia identificável pode ser dado pessoal. Além do direito de imagem, verifique base legal e transparência do tratamento. Mantenha as autorizações organizadas para saber quais imagens podem integrar campanhas e como lidar com solicitações posteriores. Não trate a autorização para matrícula como licença comercial ilimitada.

Logomarcas e materiais

O uso de símbolos da FIKARJ, CNKB ou de terceiros deve respeitar titularidade e autorização. A Lei Geral do Esporte tipifica determinadas condutas de reprodução e comercialização indevidas de símbolos esportivos. Filiação não equivale a licença ilimitada para fabricar produtos ou sugerir endosso comercial. Fotógrafos e outros criadores também podem ter direitos sobre o material produzido.

Exemplo prático

Um responsável autoriza a foto da criança na notícia do campeonato. Antes de usar essa mesma imagem em anúncio de venda de uniforme, examine se a finalidade está coberta e obtenha a autorização necessária. Para a gestão, registre separadamente participação esportiva, tratamento de dados e uso promocional de imagem.

Base de consulta F01, art. 5º, X; F03, arts. 18, 20 e 21; F05, art. 17; F07, arts. 6º a 8º; F02, arts. 168 e 169.

10 Inclusão igualdade e acessibilidade

Igualdade de oportunidades

A Lei Brasileira de Inclusão assegura à pessoa com deficiência acesso ao esporte em igualdade de oportunidades e proteção contra discriminação. A Lei Geral do Esporte inclui participação, saúde, segurança e inclusão entre seus princípios e garante igualdade de oportunidades às mulheres. Esses deveres alcançam decisões de inscrição, atendimento e comunicação.

O que precisa ser organizado

Acessibilidade envolve ingresso, circulação, sanitários, comunicação, saídas e atendimento. No ensino, adaptações devem considerar necessidades individuais e segurança. Categoria adaptada e critério de competição devem ser fundamentados no regulamento aplicável; deficiência, por si só, não é razão suficiente para proibir toda participação.

Segurança e adaptação

Uma restrição técnica precisa ter fundamento concreto e proporcional. Avaliação individual e diálogo com o praticante e profissionais pertinentes ajudam a definir adaptações. Não substitua essa análise por uma regra informal como proibir todos os alunos com deficiência de fazer exame de faixa.

Discriminação e bullying

Orientações, brincadeiras e comentários sobre deficiência, raça, sexo ou outra condição não podem se converter em humilhação. O ambiente de estudo deve permitir relato de problemas sem retaliação. No evento, a equipe precisa saber como interromper condutas ofensivas e encaminhar as ocorrências pelos canais competentes.

Aplicação para a FIKARJ

Antes de divulgar uma competição, verifique se o regulamento descreve as categorias e condições de participação com clareza. Confirme a estrutura acessível do ginásio e a forma de solicitar adaptações. O aluno deve distinguir inclusão como direito de uma modalidade específica de competição, que depende das regras técnicas daquele evento.

Base de consulta F09, arts. 4º e 42 a 44; F02, arts. 2º, 3º, § 3º, e 9º.

11 Antidopagem e cuidado com medicamentos

Referência temporal

A Lista Proibida 2026 está em vigor desde 1º de janeiro de 2026. A lista é atualizada anualmente e distingue proibições em todo tempo, em competição e em determinados esportes. Não reutilize uma lista antiga como se ela fosse permanente. A lista já publicada para um ano futuro não substitui automaticamente a lista em vigor.

Responsabilidade do atleta

A ABCD orienta que o atleta é responsável pelas substâncias que ingressam em seu organismo. Indicação de treinador, compra regular e alegação de uso involuntário não eliminam automaticamente uma violação. A consequência depende do código aplicável e da análise do caso; esta apostila não fixa uma pena automática.

Medicamento prescrito

Uma receita médica não equivale à Autorização de Uso Terapêutico. Se o tratamento necessário envolver substância ou método proibido, atleta e médico devem verificar a lista e o procedimento de AUT junto à organização antidopagem competente. O nível competitivo e o evento influenciam quem analisa ou reconhece a autorização.

Saúde e prevenção

A AUT permite tratamento nas condições em que for concedida. Não se deve interromper ou alterar medicamento por conta própria para competir. Suplementos também exigem cautela: rótulo e promessa comercial não garantem ausência de substâncias proibidas. Oriente o praticante a comunicar ao médico sua condição de atleta sujeito às regras e guardar documentação.

Âmbito CNKB

Os princípios educativos de prevenção são pertinentes à formação. A vinculação concreta do atleta, a competência de controle e os procedimentos do evento CNKB precisam ser confirmados nos documentos vigentes. Não se presume, apenas pela filiação da FIKARJ, equivalência entre todos os regimes internacionais, nem se importam penas de outra organização.

Base de consulta F14; F15. Consultar lista e procedimento válidos na data do evento.

12 Integridade conflitos de interesse e corrupção

Integridade na prática

A integridade protege decisões esportivas, uso de recursos e confiança dos participantes. No karatê, envolve inscrição correta, categoria, graduação, arbitragem imparcial e documentação verdadeira. Os responsáveis devem definir controles e registrar decisões relevantes, com acesso conforme a necessidade de cada função.

Conflito de interesse

Existe risco de conflito quando interesse pessoal pode influenciar uma decisão funcional. Como prática preventiva, declare relações relevantes e encaminhe a avaliação de impedimento ou substituição ao responsável conforme a regra aplicável. Ter vínculo com uma associação não produz, sozinho, a mesma consequência jurídica em todos os sistemas de arbitragem.

Vantagem indevida

O art. 165 da Lei Geral do Esporte descreve corrupção privada no esporte e também alcança quem oferece ou paga vantagem indevida nas condições do dispositivo. Uma promessa de benefício para alterar uma decisão não é uma simples liberalidade. O enquadramento penal exige examinar os elementos do fato; a equipe não deve antecipar condenação pública.

Conduta recomendada diante de proposta

Recuse a vantagem, preserve o registro necessário e comunique ao canal competente, sem editar prova ou divulgar acusações em grupos. A apuração interna deve respeitar defesa e confidencialidade. Havendo indício de crime, a via esportiva não substitui as providências perante as autoridades competentes.

Exemplo aplicado

Uma pessoa oferece dinheiro a integrante da organização para favorecer a inscrição irregular de um atleta. A equipe deve impedir o favorecimento, registrar a tentativa e encaminhar o caso. No simulado, avalia-se a escolha de uma resposta íntegra e documentada, sem exigir do candidato um julgamento penal do caso.

Base de consulta F02, art. 2º, parágrafo único, e art. 165; F03, arts. 186 e 187.

13 Gestão recursos e rotina preventiva

Recursos privados

Anuidades, inscrições, doações e patrocínios precisam ter registro de origem, finalidade, aprovação e aplicação. A entidade deve observar seu estatuto, contratos e obrigações contábeis e tributárias. Ser sem fins econômicos não autoriza confundir dinheiro institucional com patrimônio pessoal.

Recursos públicos

O art. 36 da Lei Geral do Esporte estabelece requisitos para os benefícios federais que especifica. Seus critérios devem ser lidos dentro desse âmbito, e não anunciados indiscriminadamente como regra idêntica para toda associação privada. A Lei 13.019 disciplina parcerias com organizações da sociedade civil quando o instrumento estiver em seu campo de aplicação, com plano de trabalho e prestação de contas.

Gestão e proteção

A legislação prevê transparência, controle e, nas hipóteses pertinentes, compromissos específicos de proteção de crianças e adolescentes. Alterar o estatuto não comprova, por si, certificação, aprovação de projeto ou autorização de captação. Cada benefício exige seus próprios requisitos, documentação e procedimento.

Checklist para professores e organizadores

Antes da atividade: confirmar regulamento e versão, documentação de participação, aptidão exigida, supervisão, espaço, equipamentos e assistência. Durante: interromper risco, aplicar regras de forma coerente, acolher relatos e registrar ocorrências. Depois: comunicar fatos relevantes, guardar documentos com acesso restrito, encaminhar recursos e prestar contas conforme as normas aplicáveis.

Como usar o simulado

Estude os capítulos, responda sem consultar o gabarito e revise as justificativas. São 20 questões de 1 ponto, total 20. A nota equivalente de 0 a 10 é o total de acertos dividido por 2. O instrumento é formativo e não estabelece aprovação oficial em exame de graduação, certificação profissional ou habilitação jurídica.

Base de consulta F02, arts. 2º e 36; F03, arts. 54 e 59; F18, arts. 1º, 5º, 22 e 63.

Fontes oficiais e referências

Consulta realizada em 05/11/2026. Os links são clicáveis. Deve-se conferir a versão vigente antes de aplicar o conteúdo em caso concreto ou reutilizá-lo em outra edição.

F01 Constituição Federal

Arts. 5º, X, XVII a XX e XXXV; 217; 227. Edição do Senado até EC 138/2025; art. 217 na p. 79 impressa, página 79 do PDF.

Abrir fonte oficial

F02 Lei Geral do Esporte Lei 14.597 de 2023

Texto compilado consultado em 05/11/2026. Arts. 2º a 10; 26 a 28; 36; 149 e 150; 165; 168 e 169. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F03 Código Civil Lei 10.406 de 2002

Texto atualizado da Câmara. Arts. 11 a 21; 53 a 61; 186 a 188; 927. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F04 Código de Defesa do Consumidor Lei 8.078 de 1990

Texto atualizado da Câmara. Arts. 2º e 3º; 6º; 8º a 10; 14; 25; 30 e 31; 51. Art. 14 na página 5 do PDF; art. 25 nas páginas 7 e 8.

Abrir fonte oficial

F05 Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8.069 de 1990

Texto atualizado da Câmara. Arts. 13; 16 a 18 A; 59 A; 70; 83 a 85. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F06 Código Penal Decreto Lei 2.848 de 1940

Texto atualizado da Câmara. Arts. 23 a 25 e 129. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F07 Lei Geral de Proteção de Dados Lei 13.709 de 2018

Texto disponibilizado pelo Ministério da Justiça. Arts. 5º, I e II; 6º a 8º; 11; 14; 18; 46. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F08 Enunciado CD ANPD 1 de 2023

Bases legais para tratamento de dados de crianças e adolescentes e prevalência do melhor interesse. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F09 Lei Brasileira de Inclusão Lei 13.146 de 2015

Texto atualizado da Câmara. Arts. 4º; 42 a 44. Arts. 42 a 44 nas páginas 14 e 15 do PDF.

Abrir fonte oficial

F10 Lei Estadual RJ 6.765 de 2014

Arts. 1º e 2º. Questionário de prontidão e termo de responsabilidade. Texto republicado disponível no CREMERJ. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F11 STJ Informativo 554

REsp 1.450.564 SE, Rel. Min. Og Fernandes, julgamento 16/12/2014, DJe 04/02/2015. Ensino de artes marciais e inscrição no CREF. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F12 STJ jurisprudência de 2023

Inteiro teor disponibilizado no DJe de 25/04/2023 que reafirma a orientação sobre ensino de dança e artes marciais. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F13 Estatuto público da CNKB

PDF de 25 páginas disponível no site da CNKB. Arts. 7º, 48, 50 a 52. Páginas 6, 19 a 22. Data de consolidação atual não confirmada; leitura institucional com ressalva de versão.

Abrir fonte oficial

F14 ABCD Lista Proibida 2026

Lista em vigor desde 01/01/2026 e orientação sobre responsabilidade do atleta. Página institucional sem paginação.

Abrir fonte oficial

F15 ABCD Autorização de Uso Terapêutico

Orientações institucionais atualizadas em 26/08/2026. Procedimento conforme nível competitivo e organização antidopagem. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F16 Lei do Voluntariado Lei 9.608 de 1998

Arts. 1º a 3º. Texto atualizado. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F17 Consolidação das Leis do Trabalho

Decreto Lei 5.452 de 1943. Arts. 2º e 3º. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F18 Lei 13.019 de 2014

Parcerias com organizações da sociedade civil. Arts. 1º; 5º; 22; 63. Texto atualizado, HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F19 Lei Lucas Lei 13.722 de 2018

Arts. 1º a 5º. Capacitação em primeiros socorros em ensino básico e recreação infantil. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

F20 Lei 15.041 de 2024

Inclui art. 29 A na Lei Geral do Esporte. O art. 2º de revogações foi vetado no texto consultado. Fonte HTML sem paginação.

Abrir fonte oficial

Controle de versões institucionais

No acervo da FIKARJ foram localizados estatuto assinado e textos posteriores de reforma. O arquivo ESTATUTO SOCIAL REFORMADO.docx, datado internamente de 11/03/2026, contém preparação para assembleia e campos a preencher. Sem comprovação de aprovação e registro da versão pertinente, seus dispositivos não foram cobrados como regras atuais. A minuta de código de ética também não foi tratada como norma aprovada.